



PUTUSAN
Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL HUDA ALS ATENG BIN DIMYATI**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/30 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Legundi, RT 005 / RW 002, Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Sidoarjo (sesuai NIK 3525153010910001) atau bertempat tinggal di Kost Jl. Mawar, Dsn. Patukpulo RT 004 / RW 004, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Samsul Huda als Ateng Bin Dimyati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025

/ Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda f



Majelis Hakim menunjuk Diah Kusumah Ningrum, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada LBH Legundi (Posbakum PN Sidoarjo), berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Kab. Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Huda Als Ateng Bin Dimyati secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAMSUL HUDA ALS ATENG BIN DIMYATI selama 11 (sebelas) tahun, denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 61 (enam puluh satu) bungkus plastik yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 63,39 gram.
 - 11 (sebelas) bungkus lakban warna hitam.
 - 20 (dua puluh) bungkus lakban warna coklat.
 - 9 (sembilan) bungkus lakban fragile warna putih.
 - 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile warna putih dan lakban hitam.
 - 4 (empat) bendel plastik klip.
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna biru.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) buah lakban.

f. Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) buah wadah plastik warna merah muda.
 - 1 (satu) buah kotak sabun merk shinzui.
 - 2 (dua) lembar catatan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor telp. 0823 3659 3580.
 - 1 (satu) buah kunci kamar kost.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - Uang tunai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).
(Dirampas untuk Negara).
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SAMSUL HUDHA ALS ATENG BIN DIMYATI pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 22.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 bertempat di warung Angkringan pinggir Jalan Gub. Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. TEMON (DPO) pada sekitar bulan Agustus 2024 yang dikenalkan oleh temannya yang berada di Lapas Sidoarjo dimana awalnya Terdakwa ditawari pekerjaan menjadi kurir Sabu oleh Sdr. TEMON (DPO) dan akhirnya pada bulan September 2024 Terdakwa mulai bekerja sebagai kurir Sabu.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. TEMON (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Chat Wa dengan no. tlp +31613651217 yang Terdakwa simpan dengan nama kontak "Kerjo Budi" dimana dalam percakapan tersebut Sdr. TEMON (DPO) memberitahukan Terdakwa bahwa Sabunya sudah turun lalu Terdakwa diminta untuk standby selanjutnya akan dikabari lagi kalau sabu sudah dipasang baru Terdakwa merapat. Setelah itu Terdakwa menunggu info berikutnya dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. TEMON (DPO) agar menuju ke jalan Punokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo sesuai dengan sharelock dan foto lokasi yang dikirim. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Lokasi sekira pukul 20.30 WIB lalu terdakwa mencari Narkotika Sabu sesuai dengan foto yang dikirim oleh Sdr. TEMON (DPO) dan terdakwa mengambil ranjauan sabu sebanyak 70 bungkus yang diduga berisi Narkotika sabu lalu dibawa pulang ketempat kost. Sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa diperintah Sdr. TEMON (DPO) untuk menimbang sabu guna mengetahui berat bersihnya dan berat plastik pembungkusnya kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa menimbang Sabu sejumlah 70 bungkus tersebut dengan rincian 30 (tiga puluh) bungkus lakban fragile putih untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram, 30 (tiga puluh) bungkus lakban coklat untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{4}$ gram dan 10 (sepuluh) bungkus lakban hitam untuk Sabu dengan berat ± 1 gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut diranjau di sekitar Kec. Krian, Sidoarjo dan habis diambil oleh pembeli;
- Kemudian pada hari Selasa 7 Januari 2025 atas perintah sdr. TEMON (DPO) Terdakwa membuat lagi bungkus Sabu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus dengan rincian 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile putih untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram, 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam untuk Sabu dengan berat paket pahe, 20 (dua puluh) bungkus lakban coklat untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{4}$ gram dan 12 (dua belas) bungkus lakban hitam untuk Sabu dengan berat ± 1 gram;
- Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Terdakwa mendapat perintah untuk meranjau sebanyak 11 (sebelas) bungkus Sabu yang di lakban

/Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda f



fragile putih dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram di Semengko, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik dan Sabu tersebut seluruhnya telah di ambil oleh pembeli;

- Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Terdakwa mendapat perintah lagi dari sdr. TEMON (DPO) untuk meranjau lagi sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip di 5 lokasi yaitu lokasi 1 di pinggir Jl Pasinan, Ds. Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, lokasi 2 di sekitar pinggir jalan Dsn Patuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, lokasi 3 di sekitar pinggir jalan Dsn. Kraton Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo lokasi 4 di sekitar pinggir jalan Ds. Jagalan I Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan lokasi 5 di pinggir Jalan Gub. Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Sabu disimpan di dalam almari dan di rak susun ditempat kost yang Terdakwa tempati. Pada sekira pukul 22.40 WIB saat terdakwa duduk di warung angkringan di pinggir Jalan Gubernur Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras, Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo sedang memantau Sabu pesanan pembeli yang sudah diranjau diseberang jalan warung angkringan, saat itu juga Petugas unit Reskoba Polda Jatim melakukan penangkapan dengan terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor 0823 3659 3580 dan 1 (satu) buah kunci kamar kost;
- Bahwa setelah diinterogasi kemudian terdakwa menunjukkan barang ranjauan yang sedang dipantau oleh terdakwa saat itu yaitu di seberang Jl. Gub. Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo (Lokasi ke-1) dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak sabun merk shinzui yang didalamnya terdapat bungkus isolasi hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 8,13$ gram (Kode A1);
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan barang bukti lain yang berada ditempat kostnya (lokasi ke-2) yaitu di Jl. Mawar, Dsn. Patukpulo RT 004 / RW 004, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan setelah dilakukan penggeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 46,04$ gram dengan rincian :

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Kode B1 = 23,68 gram (berupa bungkus plastik klip yang ditemukan di dalam almari), Kode B2 = 1,24 gram, Kode B3 = 1,06 gram, Kode B4 = 1,10 gram, Kode B5 = 1,08 gram, Kode B6 = 1,12 gram, Kode B7 = 0,64 gram, Kode B8 = 0,62 gram, Kode B9 = 0,62 gram, Kode B10 = 0,64 gram, Kode B11 = 0,58 gram, Kode B12 = 0,62 gram, Kode B13 = 0,66 gram, Kode B14 = 0,64 gram, Kode B15 = 0,66 gram, Kode B16 = 0,40 gram, Kode B17 = 0,42 gram, Kode B18 = 0,44 gram, Kode B19 = 0,40 gram, Kode B20 = 0,44 gram, Kode B21 = 0,42 gram, Kode B22 = 0,44 gram, Kode B23 = 0,44 gram, Kode B24 = 0,46 gram, Kode B25 = 0,42 gram, Kode B26 = 0,42 gram, Kode B27 = 0,44 gram, Kode B28 = 0,40 gram, Kode B29 = 0,44 gram, Kode B30 = 0,42 gram, Kode B31 = 0,42 gram, Kode B32 = 0,34 gram, Kode B33 = 0,30 gram, Kode B34 = 0,30 gram, Kode B35 = 0,44 gram, Kode B36 = 0,36 gram, Kode B37 = 0,36 gram, Kode B38 = 0,34 gram, Kode B39 = 0,38 gram, Kode B40 = 0,32 gram, Kode B41 = 0,38 gram, Kode B42 = 0,38 gram, Kode B43 = 0,34 gram, Kode B44 = 0,32 gram, Kode B45 = 0,32 gram.
- Masing-masing plastik klip yang berisi Narkotika Sabu dengan berat kotor ± 1 gram dibungkus menggunakan 5 (lima) bungkus lakban hitam, untuk sabu dengan berat kotor $\pm \frac{1}{2}$ gram dibungkus menggunakan 9 (sembilan) bungkus lakban fragile putih, untuk sabu dengan berat kotor $\pm \frac{1}{4}$ gram dibungkus menggunakan 17 (tujuh belas) bungkus lakban coklat, untuk sabu paket Pahe dibungkus menggunakan 13 (tiga belas) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam. Sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus berisi narkotika sabu tersebut dikemas dalam wadah plastik warna merah muda yang terletak di rak susun di lantai kamar kost terdakwa.
- 4 (empat) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 3 (tiga) buah lakban.
- 2 (dua) lembar catatan.
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan lokasi ke-3 yaitu di pinggir Jl Pasinan, Ds. Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, ditempat tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di

/, Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2015/PN Sda f



- bungkus menggunakan lakban coklat yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ gram (Kode C1).
- Selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi ke-4 yaitu di sekitar pinggir jalan Dsn Patuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 3,24$ gram dengan rincian : Kode D1 = 1,08 gram, Kode D2 = 1,04 gram, Kode D3 = 0,32 gram, Kode D4 = 0,36 gram, Kode D5 = 0,44 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 2 (dua) bungkus lakban hitam, 2 (dua) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban coklat.
 - Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan lokasi ke-5 yaitu di sekitar pinggir jalan Dsn. Kraton, Ds. Kraton, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 3,28$ gram dengan rincian : Kode E1 = 1,10 gram, Kode E2 = 1,10 gram, Kode E3 = 0,32 gram, Kode E4 = 0,34 gram, Kode E5 = 0,42 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 2 (dua) bungkus lakban hitam, 2 (dua) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban coklat.
 - Selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi ke-6 yaitu di sekitar pinggir jalan Ds. Jagalan I, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 2,26$ gram dengan rincian : Kode F1 = 1,10 gram, Kode F2 = 0,40 gram, Kode F3 = 0,44 gram, Kode F4 = 0,32 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban fragile putih, 2 (dua) bungkus lakban coklat beserta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditarik tunai dari aplikasi Dana di handphone milik Terdakwa.
 - Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita oleh petugas Ditreskoba berupa :
 - 61 (enam puluh satu) bungkus plastik yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 63,39 gram.
 - 11 (sebelas) bungkus lakban warna hitam
 - 20 (dua puluh) bungkus lakban warna coklat
 - 9 (sembilan) bungkus lakban fragile warna putih

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile warna putih dan lakban hitam
 - 4 (empat) bendel plastik klip
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna biru
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
 - 3 (tiga) buah lakban
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna merah muda.
 - 1 (satu) buah kotak sabun merk shinzui.
 - 2 (dua) lembar catatan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor telp. 0823 3659 3580.
 - Uang tunai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah kunci kamar kost.
- Bahwa barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) bungkus plastik yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan jumlah berat kotor $\pm 63,39$ gram tersebut adalah milik Sdr TEMON (DPO) dan diranjau oleh terdakwa untuk pembeli.
 - Bahwa tujuan Terdakwa menerima barang berupa Narkotika Sabu dari Sdr. TEMON adalah untuk di serahkan (ranjau) kepada pembeli atas perintah Sdr. TEMON, dimana dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan upah uang dan Narkotika jenis sabu dari sdr. TEMON tergantung dari berat Sabu yang di terima, untuk 1 ons Sabu mendapat upah uang sebesar Rp. 3.5000.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sabu seberat ± 2 gram.
 - Bahwa upah uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil perantara jual beli Narkotika jenis Sabu diberikan oleh Sdr. TEMON kepada Terdakwa dengan cara ditranfer ke akun DANA an. RIANA PUTRI RAHAYU (istri) yang berada di handphone merk Oppo warna gold milik terdakwa.
 - Bahwa untuk 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Sdr. TEMON yang diterima terdakwa dengan cara diranjau di Jrebeng, Kec. Sidomulyo, Sidoarjo dan timbangan tersebut Terdakwa pergunakan untuk menimbang Sabu milik Sdr. TEMON yang akan di serahkan/ranjau kepada pembeli.
 - Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor :

/s/ Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00481/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00588/2024/NNF s.d. 00648/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm$ 45,978 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SAMSUL HUDA ALS ATENG BIN DIMYATI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 22.40 wib bertempat di warung angkringan dipinggir Jl. Gub. Sunandar Priyosudarmo Dsn. Sidowaras Ds, Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Unit Reskoba Polda Jatim. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor 0823 3659 3580 dan 1 (satu) buah kunci kamar kost.
- Bahwa setelah diinterogasi kemudian terdakwa menunjukkan barang ranjauan yang sedang dipantau oleh terdakwa saat itu yaitu di seberang Jl. Gub. Sunandar Priyo Sudarmo, Dsn. Sidowaras, Ds. Kraton, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo (Lokasi ke-1) dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak sabun merk shinzui yang didalamnya terdapat bungkus isolasi hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm$ 8,13 gram (Kode A1).
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan barang bukti lain yang berada ditempat kostnya (lokasi ke-2) yaitu di Jl. Mawar, Dsn. Patukpulo RT 004 / RW 004, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan setelah dilakukan penggeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa :

/: Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda /



- 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 46,04$ gram dengan rincian :
 - Kode B1 = 23,68 gram (berupa bungkus plastik klip yang ditemukan di dalam almari), Kode B2 = 1,24 gram, Kode B3 = 1,06 gram, Kode B4 = 1,10 gram, Kode B5 = 1,08 gram, Kode B6 = 1,12 gram, Kode B7 = 0,64 gram, Kode B8 = 0,62 gram, Kode B9 = 0,62 gram, Kode B10 = 0,64 gram, Kode B11 = 0,58 gram, Kode B12 = 0,62 gram, Kode B13 = 0,66 gram, Kode B14 = 0,64 gram, Kode B15 = 0,66 gram, Kode B16 = 0,40 gram, Kode B17 = 0,42 gram, Kode B18 = 0,44 gram, Kode B19 = 0,40 gram, Kode B20 = 0,44 gram, Kode B21 = 0,42 gram, Kode B22 = 0,44 gram, Kode B23 = 0,44 gram, Kode B24 = 0,46 gram, Kode B25 = 0,42 gram, Kode B26 = 0,42 gram, Kode B27 = 0,44 gram, Kode B28 = 0,40 gram, Kode B29 = 0,44 gram, Kode B30 = 0,42 gram, Kode B31 = 0,42 gram, Kode B32 = 0,34 gram, Kode B33 = 0,30 gram, Kode B34 = 0,30 gram, Kode B35 = 0,44 gram, Kode B36 = 0,36 gram, Kode B37 = 0,36 gram, Kode B38 = 0,34 gram, Kode B39 = 0,38 gram, Kode B40 = 0,32 gram, Kode B41 = 0,38 gram, Kode B42 = 0,38 gram, Kode B43 = 0,34 gram, Kode B44 = 0,32 gram, Kode B45 = 0,32 gram.
- Masing-masing plastik klip yang berisi Narkotika Sabu dengan berat kotor ± 1 gram dibungkus menggunakan 5 (lima) bungkus lakban hitam, untuk sabu dengan berat kotor $\pm \frac{1}{2}$ gram dibungkus menggunakan 9 (sembilan) bungkus lakban fragile putih, untuk sabu dengan berat kotor $\pm \frac{1}{4}$ gram dibungkus menggunakan 17 (tujuh belas) bungkus lakban coklat, untuk sabu paket Pahe dibungkus menggunakan 13 (tiga belas) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam. Sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus berisi narkotika sabu tersebut dikemas dalam wadah plastik warna merah muda yang terletak di rak susun di lantai kamar kost terdakwa.
- 4 (empat) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) buah lakban;
- 2 (dua) lembar catatan.
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan lokasi ke-3 yaitu di pinggir Jl Pasinan, Ds. Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, ditempat tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



- bungkus menggunakan lakban coklat yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ gram (Kode C1).
- Selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi ke-4 yaitu di sekitar pinggir jalan Dsn Patuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 3,24$ gram dengan rincian : Kode D1 = 1,08 gram, Kode D2 = 1,04 gram, Kode D3 = 0,32 gram, Kode D4 = 0,36 gram, Kode D5 = 0,44 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 2 (dua) bungkus lakban hitam, 2 (dua) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban coklat.
 - Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan lokasi ke-5 yaitu di sekitar pinggir jalan Dsn. Kraton, Ds. Kraton, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 3,28$ gram dengan rincian : Kode E1 = 1,10 gram, Kode E2 = 1,10 gram, Kode E3 = 0,32 gram, Kode E4 = 0,34 gram, Kode E5 = 0,42 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 2 (dua) bungkus lakban hitam, 2 (dua) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban coklat.
 - Selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi ke-6 yaitu di sekitar pinggir jalan Ds. Jagalan I, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 2,26$ gram dengan rincian : Kode F1 = 1,10 gram, Kode F2 = 0,40 gram, Kode F3 = 0,44 gram, Kode F4 = 0,32 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban fragile putih, 2 (dua) bungkus lakban coklat beserta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditarik tunai dari aplikasi Dana di handphone milik Terdakwa
 - Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita oleh petugas Ditreskoba berupa :
 - 61 (enam puluh satu) bungkus plastik yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 63,39 gram
 - 11 (sebelas) bungkus lakban warna hitam
 - 20 (dua puluh) bungkus lakban warna coklat
 - 9 (sembilan) bungkus lakban fragile warna putih
 - 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile warna putih dan lakban hitam

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 4 (empat) bendel plastik klip
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna biru
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
 - 3 (tiga) buah lakban
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna merah muda
 - 1 (satu) buah kotak sabun merk shinzui
 - 2 (dua) lembar catatan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor telp. 0823 3659 3580
 - Uang tunai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah kunci kamar kost.
- Bahwa barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) bungkus plastik yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan jumlah berat kotor $\pm 63,39$ gram tersebut adalah milik Sdr TEMON (DPO) dan disimpan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli.
 - Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 00481/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00588/2024/NNF s.d. 00648/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm 45,978$ gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 00481/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00588/2024/NNF s.d. 00648/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm 45,11$ gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

/ Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda */*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saddam Husen, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 22.40 WIB di warung Angkringan pinggir Jalan Gub. Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor 0823 3659 3580 dan 1 (satu) buah kunci kamar kost;
- Bahwa setelah diinterogasi kemudian terdakwa menunjukkan barang ranjauan yang sedang dipantau oleh terdakwa saat itu yaitu di seberang Jl. Gub. Sunandar Priyo Sudarmo, Dsn. Sidowaras, Ds. Kraton, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo (Lokasi ke-1) dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak sabun merk shinzui yang didalamnya terdapat bungkus isolasi hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 8,13$ gram (Kode A1);
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan barang bukti lain yang berada ditempat kostnya (lokasi ke-2) yaitu di Jl. Mawar, Dsn. Patukpulo RT 004 / RW 004, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan setelah dilakukan penggeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 46,04$ gram dengan rincian :
 - Kode B1 = 23,68 gram (berupa bungkus plastik klip yang ditemukan di dalam almari), Kode B2 = 1,24 gram, Kode B3 = 1,06 gram, Kode B4 = 1,10 gram, Kode B5 = 1,08 gram, Kode B6 = 1,12 gram, Kode B7 = 0,64 gram, Kode B8 = 0,62 gram, Kode B9 = 0,62 gram, Kode B10 = 0,64 gram, Kode B11 = 0,58 gram, Kode B12 = 0,62 gram, Kode B13 = 0,66 gram, Kode B14 = 0,64 gram, Kode B15 = 0,66 gram, Kode B16 = 0,40 gram, Kode B17 = 0,42 gram, Kode B18 = 0,44 gram, Kode B19 = 0,40 gram, Kode B20 = 0,44 gram, Kode B21 = 0,42 gram, Kode B22 = 0,44 gram, Kode B23 = 0,44 gram, Kode B24 = 0,46 gram, Kode B25 = 0,42 gram, Kode B26 = 0,42 gram, Kode B27 = 0,44 gram, Kode B28 = 0,40 gram,

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kode B29 = 0,44 gram, Kode B30 = 0,42 gram, Kode B31 = 0,42 gram, Kode B32 = 0,34 gram, Kode B33 = 0,30 gram, Kode B34 = 0,30 gram, Kode B35 = 0,44 gram, Kode B36 = 0,36 gram, Kode B37 = 0,36 gram, Kode B38 = 0,34 gram, Kode B39 = 0,38 gram, Kode B40 = 0,32 gram, Kode B41 = 0,38 gram, Kode B42 = 0,38 gram, Kode B43 = 0,34 gram, Kode B44 = 0,32 gram, Kode B45 = 0,32 gram.

- Masing-masing plastik klip yang berisi Narkotika Sabu dengan berat kotor ± 1 gram dibungkus menggunakan 5 (lima) bungkus lakban hitam, untuk sabu dengan berat kotor $\pm \frac{1}{2}$ gram dibungkus menggunakan 9 (sembilan) bungkus lakban fragile putih, untuk sabu dengan berat kotor $\pm \frac{1}{4}$ gram dibungkus menggunakan 17 (tujuh belas) bungkus lakban coklat, untuk sabu paket Pahe dibungkus menggunakan 13 (tiga belas) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam. Sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus berisi narkotika sabu tersebut dikemas dalam wadah plastik warna merah muda yang terletak di rak susun di lantai kamar kost terdakwa.
- 4 (empat) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) buah lakban;
- 2 (dua) lembar catatan.
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan lokasi ke-3 yaitu di pinggir Jl Pasinan, Ds. Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, ditempat tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di bungkus menggunakan lakban coklat yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ gram (Kode C1);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi ke-4 yaitu di sekitar pinggir jalan Dsn Patuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 3,24$ gram dengan rincian : Kode D1 = 1,08 gram, Kode D2 = 1,04 gram, Kode D3 = 0,32 gram, Kode D4 = 0,36 gram, Kode D5 = 0,44 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 2 (dua) bungkus lakban hitam, 2 (dua) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban coklat;

f. Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda f



- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan lokasi ke-5 yaitu di sekitar pinggir jalan Dsn. Kraton, Ds. Kraton, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 3,28$ gram dengan rincian : Kode E1 = 1,10 gram, Kode E2 = 1,10 gram, Kode E3 = 0,32 gram, Kode E4 = 0,34 gram, Kode E5 = 0,42 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 2 (dua) bungkus lakban hitam, 2 (dua) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban coklat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi ke-6 yaitu di sekitar pinggir jalan Ds. Jagalan I, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 2,26$ gram dengan rincian : Kode F1 = 1,10 gram, Kode F2 = 0,40 gram, Kode F3 = 0,44 gram, Kode F4 = 0,32 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban fragile putih, 2 (dua) bungkus lakban coklat beserta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditarik tunai dari aplikasi Dana di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. TEMON (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Chat Wa dengan no. tlp +31613651217 yang Terdakwa simpan dengan nama kontak "Kerjo Budi" dalam percakapan tersebut Sdr. TEMON (DPO) memberitahukan Terdakwa bahwa Sabunya sudah turun lalu Terdakwa diminta untuk standby, selanjutnya akan dikabari lagi kalau sabu sudah dipasang baru Terdakwa merapat. Setelah itu Terdakwa menunggu info berikutnya dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. TEMON (DPO) agar menuju ke jalan Punokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo sesuai dengan sharelock dan foto lokasi yang dikirim. Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Lokasi sekira pukul 20.30 WIB lalu terdakwa mencari Narkotika Sabu sesuai dengan foto yang dikirim oleh Sdr. TEMON (DPO) dan terdakwa mengambil ranjauan sabu sebanyak 70 bungkus yang diduga berisi Narkotika sabu lalu dibawa pulang ketempat kost. Sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa diperintah Sdr. TEMON (DPO) untuk menimbang sabu untuk mengetahui berat bersihnya dan berat plastik pembungkusnya kemudian sekira pukul

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 00.00 wib Terdakwa menimbang Sabu sejumlah 70 bungkus tersebut dengan rincian 30 (tiga puluh) bungkus lakban fragile putih untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram, 30 (tiga puluh) bungkus lakban coklat untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{4}$ gram dan 10 (sepuluh) bungkus lakban hitam untuk Sabu dengan berat ± 1 gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut diranjau di sekitar Kec. Krian, Sidoarjo dan habis diambil oleh pembeli. Kemudian pada hari Selasa 7 Januari 2025 atas perintah sdr. TEMON (DPO) Terdakwa membuat lagi bungkus Sabu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus dengan rincian 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile putih untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram, 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam untuk Sabu dengan berat paket pahe, 20 (dua puluh) bungkus lakban coklat untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{4}$ gram dan 12 (dua belas) bungkus lakban hitam untuk Sabu dengan berat ± 1 gram. Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Terdakwa mendapat perintah untuk meranjau sebanyak 11 (sebelas) bungkus Sabu yang di lakban fragile putih dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram di Semengko, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik dan Sabu tersebut seluruhnya telah di ambil oleh pembeli. Lalu pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Terdakwa mendapat perintah lagi dari sdr. TEMON (DPO) untuk meranjau lagi sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip di 5 lokasi yaitu lokasi 1 di pinggir Jl Pasinan, Ds. Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, lokasi 2 di sekitar pinggir jalan Dsn Patuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, lokasi 3 di sekitar pinggir jalan Dsn. Kraton Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo lokasi 4 di sekitar pinggir jalan Ds. Jagalan I Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan lokasi 5 di pinggir Jalan Gub. Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Sabu disimpan di dalam almari dan di rak susun ditempat kost yang Terdakwa tempati. Pada sekira pukul 22.40 WIB saat terdakwa duduk di warung angkringan di pinggir Jalan Gubernur Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras, Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo sedang memantau Sabu pesanan pembeli yang sudah diranjau diseberang jalan warung angkringan, saat itu juga Petugas unit Reskoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh saksi dan tim ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwajib dalam melakukan perbuatannya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi M. Ali Faujar, S.H.,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 22.40 WIB bertempat di warung Angkringan pinggir Jalan Gub. Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor 0823 3659 3580 dan 1 (satu) buah kunci kamar kost;
- Bahwa setelah diinterogasi kemudian terdakwa menunjukkan barang ranjauan yang sedang dipantau oleh terdakwa saat itu yaitu di seberang Jl. Gub. Sunandar Priyo Sudarmo, Dsn. Sidowaras, Ds. Kraton, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo (Lokasi ke-1) dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak sabun merk shinzui yang didalamnya terdapat bungkus isolasi hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 8,13$ gram (Kode A1);
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan barang bukti lain yang berada ditempat kostnya (lokasi ke-2) yaitu di Jl. Mawar, Dsn. Patukpulo RT 004 / RW 004,Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan setelah dilakukan penggeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhhnya $\pm 46,04$ gram dengan rincian :
 - Kode B1 = 23,68 gram (berupa bungkus plastik klip yang ditemukan di dalam almari), Kode B2 = 1,24 gram, Kode B3 = 1,06 gram, Kode B4 = 1,10 gram, Kode B5 = 1,08 gram, Kode B6 = 1,12 gram, Kode B7 = 0,64 gram, Kode B8 = 0,62 gram, Kode B9 = 0,62 gram, Kode B10 = 0,64 gram, Kode B11 = 0,58 gram, Kode B12 = 0,62 gram, Kode B13 = 0,66 gram, Kode B14 = 0,64 gram, Kode B15 = 0,66 gram, Kode B16 = 0,40 gram, Kode B17 = 0,42 gram, Kode B18 = 0,44 gram, Kode B19 = 0,40 gram, Kode B20 = 0,44 gram, Kode B21 = 0,42 gram, Kode B22 = 0,44 gram, Kode B23 = 0,44 gram, Kode B24 = 0,46 gram, Kode B25 = 0,42 gram, Kode

f. Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sis/2025/PN Sda f



B26 = 0,42 gram, Kode B27 = 0,44 gram, Kode B28 = 0,40 gram, Kode B29 = 0,44 gram, Kode B30 = 0,42 gram, Kode B31 = 0,42 gram, Kode B32 = 0,34 gram, Kode B33 = 0,30 gram, Kode B34 = 0,30 gram, Kode B35 = 0,44 gram, Kode B36 = 0,36 gram, Kode B37 = 0,36 gram, Kode B38 = 0,34 gram, Kode B39 = 0,38 gram, Kode B40 = 0,32 gram, Kode B41 = 0,38 gram, Kode B42 = 0,38 gram, Kode B43 = 0,34 gram, Kode B44 = 0,32 gram, Kode B45 = 0,32 gram.

- Masing-masing plastik klip yang berisi Narkotika Sabu dengan berat kotor ± 1 gram dibungkus menggunakan 5 (lima) bungkus lakban hitam, untuk sabu dengan berat kotor $\pm \frac{1}{2}$ gram dibungkus menggunakan 9 (sembilan) bungkus lakban fragile putih, untuk sabu dengan berat kotor $\pm \frac{1}{4}$ gram dibungkus menggunakan 17 (tujuh belas) bungkus lakban coklat, untuk sabu paket Pahe dibungkus menggunakan 13 (tiga belas) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam. Sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus berisi narkotika sabu tersebut dikemas dalam wadah plastik warna merah muda yang terletak di rak susun di lantai kamar kost terdakwa.
- 4 (empat) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) buah lakban;
- 2 (dua) lembar catatan.
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan lokasi ke-3 yaitu di pinggir Jl Pasinan, Ds. Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, ditempat tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di bungkus menggunakan lakban coklat yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ gram (Kode C1);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi ke-4 yaitu di sekitar pinggir jalan Dsn Patuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 3,24$ gram dengan rincian : Kode D1 = 1,08 gram, Kode D2 = 1,04 gram, Kode D3 = 0,32 gram, Kode D4 = 0,36 gram, Kode D5 = 0,44 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 2 (dua) bungkus lakban

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sub/2025/PN Sda



- hitam, 2 (dua) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban coklat;
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan lokasi ke-5 yaitu di sekitar pinggir jalan Dsn. Kraton, Ds. Kraton, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 3,28$ gram dengan rincian : Kode E1 = 1,10 gram, Kode E2 = 1,10 gram, Kode E3 = 0,32 gram, Kode E4 = 0,34 gram, Kode E5 = 0,42 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 2 (dua) bungkus lakban hitam, 2 (dua) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban coklat;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi ke-6 yaitu di sekitar pinggir jalan Ds. Jagalan I, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 2,26$ gram dengan rincian : Kode F1 = 1,10 gram, Kode F2 = 0,40 gram, Kode F3 = 0,44 gram, Kode F4 = 0,32 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban fragile putih, 2 (dua) bungkus lakban coklat beserta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditarik tunai dari aplikasi Dana di handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. TEMON (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Chat Wa dengan no. tlp +31613651217 yang Terdakwa simpan dengan nama kontak "Kerjo Budi" dalam percakapan tersebut Sdr. TEMON (DPO) memberitahukan Terdakwa bahwa Sabunya sudah turun lalu Terdakwa diminta untuk standby, selanjutnya akan dikabari lagi kalau sabu sudah dipasang baru Terdakwa merapat. Setelah itu Terdakwa menunggu info berikutnya dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. TEMON (DPO) agar menuju ke jalan Punokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo sesuai dengan sharelock dan foto lokasi yang dikirim. Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Lokasi sekira pukul 20.30 WIB lalu terdakwa mencari Narkotika Sabu sesuai dengan foto yang dikirim oleh Sdr. TEMON (DPO) dan terdakwa mengambil ranjauan sabu sebanyak 70 bungkus yang diduga berisi Narkotika sabu lalu dibawa pulang ketempat kost. Sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



diperintah Sdr. TEMON (DPO) untuk menimbang sabu untuk mengetahui berat bersihnya dan berat plastik pembungkusnya kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa menimbang Sabu sejumlah 70 bungkus tersebut dengan rincian 30 (tiga puluh) bungkus lakban fragile putih untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram, 30 (tiga puluh) bungkus lakban coklat untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{4}$ gram dan 10 (sepuluh) bungkus lakban hitam untuk Sabu dengan berat ± 1 gram;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut diranjau di sekitar Kec. Krian, Sidoarjo dan habis diambil oleh pembeli. Kemudian pada hari Selasa 7 Januari 2025 atas perintah sdr. TEMON (DPO) Terdakwa membuat lagi bungkus Sabu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus dengan rincian 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile putih untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram, 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam untuk Sabu dengan berat paket pahe, 20 (dua puluh) bungkus lakban coklat untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{4}$ gram dan 12 (dua belas) bungkus lakban hitam untuk Sabu dengan berat ± 1 gram. Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Terdakwa mendapat perintah untuk meranjau sebanyak 11 (sebelas) bungkus Sabu yang di lakban fragile putih dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram di Semengko, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik dan Sabu tersebut seluruhnya telah di ambil oleh pembeli. Lalu pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Terdakwa mendapat perintah lagi dari sdr. TEMON (DPO) untuk meranjau lagi sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip di 5 lokasi yaitu lokasi 1 di pinggir Jl Pasinan, Ds. Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, lokasi 2 di sekitar pinggir jalan Dsn Patuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, lokasi 3 di sekitar pinggir jalan Dsn. Kraton Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo lokasi 4 di sekitar pinggir jalan Ds. Jagalan I Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan lokasi 5 di pinggir Jalan Gub. Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Sabu disimpan di dalam almari dan di rak susun ditempat kost yang Terdakwa tempati. Pada sekira pukul 22.40 WIB saat terdakwa duduk di warung angkringan di pinggir Jalan Gubernur Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras, Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo sedang memantau Sabu pesanan pembeli yang sudah diranjau diseberang jalan warung angkringan, saat itu juga Petugas unit Reskoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan.

f. Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda f



Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh saksi dan tim ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwajib dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 22.40 WIB bertempat di warung Angkringan pinggir Jalan Gub. Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan Terdakwa digeledah badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor 0823 3659 3580 dan 1 (satu) buah kunci kamar kost;
- Bahwa terdakwa menunjukkan barang ranjauan yang sedang dipantau oleh terdakwa saat itu yaitu di seberang Jl. Gub. Sunandar Priyo Sudarmo, Dsn. Sidowaras, Ds. Kraton, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo (Lokasi ke-1) dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak sabun merk shinzui yang didalamnya terdapat bungkus isolasi hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 8,13$ gram (Kode A1);
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan barang bukti lain yang berada ditempat kostnya (lokasi ke-2) yaitu di Jl. Mawar, Dsn. Patukpulo RT 004 / RW 004, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan setelah dilakukan pengeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 46,04$ gram dengan rincian :
 - Kode B1 = 23,68 gram (berupa bungkus plastik klip yang ditemukan di dalam almari), Kode B2 = 1,24 gram, Kode B3 = 1,06 gram, Kode B4 = 1,10 gram, Kode B5 = 1,08 gram, Kode B6 = 1,12 gram, Kode B7 = 0,64 gram, Kode B8 = 0,62 gram, Kode B9 = 0,62 gram, Kode B10 = 0,64 gram, Kode B11 = 0,58 gram, Kode B12 = 0,62 gram, Kode B13 = 0,66 gram, Kode B14 = 0,64 gram, Kode B15 = 0,66 gram, Kode B16 = 0,40 gram, Kode B17 = 0,42 gram, Kode B18 = 0,44 gram, Kode B19 = 0,40 gram, Kode B20 = 0,44

/./ Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda f



gram, Kode B21 = 0,42 gram, Kode B22 = 0,44 gram, Kode B23 = 0,44 gram, Kode B24 = 0,46 gram, Kode B25 = 0,42 gram, Kode B26 = 0,42 gram, Kode B27 = 0,44 gram, Kode B28 = 0,40 gram, Kode B29 = 0,44 gram, Kode B30 = 0,42 gram, Kode B31 = 0,42 gram, Kode B32 = 0,34 gram, Kode B33 = 0,30 gram, Kode B34 = 0,30 gram, Kode B35 = 0,44 gram, Kode B36 = 0,36 gram, Kode B37 = 0,36 gram, Kode B38 = 0,34 gram, Kode B39 = 0,38 gram, Kode B40 = 0,32 gram, Kode B41 = 0,38 gram, Kode B42 = 0,38 gram, Kode B43 = 0,34 gram, Kode B44 = 0,32 gram, Kode B45 = 0,32 gram.

- Masing-masing plastik klip yang berisi Narkotika Sabu dengan berat kotor ± 1 gram dibungkus menggunakan 5 (lima) bungkus lakban hitam, untuk sabu dengan berat kotor $\pm \frac{1}{2}$ gram dibungkus menggunakan 9 (sembilan) bungkus lakban fragile putih, untuk sabu dengan berat kotor $\pm \frac{1}{4}$ gram dibungkus menggunakan 17 (tujuh belas) bungkus lakban coklat, untuk sabu paket Pahe dibungkus menggunakan 13 (tiga belas) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam. Sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus berisi narkotika sabu tersebut dikemas dalam wadah plastik warna merah muda yang terletak di rak susun di lantai kamar kost terdakwa.
- 4 (empat) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) buah lakban;
- 2 (dua) lembar catatan.
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan lokasi ke-3 yaitu di pinggir Jl Pasinan, Ds. Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, ditempat tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di bungkus menggunakan lakban coklat yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ gram (Kode C1);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi ke-4 yaitu di sekitar pinggir jalan Dsn Patuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 3,24$ gram dengan rincian : Kode D1 = 1,08 gram, Kode D2 = 1,04 gram, Kode D3 = 0,32 gram, Kode D4 = 0,36 gram, Kode D5 = 0,44 gram yang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sda



- masing-masing dibungkus menggunakan 2 (dua) bungkus lakban hitam, 2 (dua) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban coklat;
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan lokasi ke-5 yaitu di sekitar pinggir jalan Dsn. Kraton, Ds. Kraton, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 3,28$ gram dengan rincian : Kode E1 = 1,10 gram, Kode E2 = 1,10 gram, Kode E3 = 0,32 gram, Kode E4 = 0,34 gram, Kode E5 = 0,42 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 2 (dua) bungkus lakban hitam, 2 (dua) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban coklat;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi ke-6 yaitu di sekitar pinggir jalan Ds. Jagalan I, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 2,26$ gram dengan rincian : Kode F1 = 1,10 gram, Kode F2 = 0,40 gram, Kode F3 = 0,44 gram, Kode F4 = 0,32 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban fragile putih, 2 (dua) bungkus lakban coklat beserta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditarik tunai dari aplikasi Dana di handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. TEMON (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Chat Wa dengan no. tlp +31613651217 yang Terdakwa simpan dengan nama kontak "Kerjo Budi" dalam percakapan tersebut Sdr. TEMON (DPO) memberitahukan Terdakwa bahwa Sabunya sudah turun lalu Terdakwa diminta untuk standby, selanjutnya akan dikabari lagi kalau sabu sudah dipasang baru Terdakwa merapat. Setelah itu Terdakwa menunggu info berikutnya dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. TEMON (DPO) agar menuju ke jalan Punokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo sesuai dengan sharelock dan foto lokasi yang dikirim. Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Lokasi sekira pukul 20.30 WIB lalu terdakwa mencari Narkotika Sabu sesuai dengan foto yang dikirim oleh Sdr. TEMON (DPO) dan terdakwa mengambil ranjauan sabu sebanyak 70 bungkus yang diduga berisi Narkotika sabu lalu

/s/ Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



dibawa pulang ketempat kost. Sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa diperintah Sdr. TEMON (DPO) untuk menimbang sabu untuk mengetahui berat bersihnya dan berat plastik pembungkusnya kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa menimbang Sabu sejumlah 70 bungkus tersebut dengan rincian 30 (tiga puluh) bungkus lakban fragile putih untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram, 30 (tiga puluh) bungkus lakban coklat untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{4}$ gram dan 10 (sepuluh) bungkus lakban hitam untuk Sabu dengan berat ± 1 gram;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut diranjau di sekitar Kec. Krian, Sidoarjo dan habis diambil oleh pembeli. Kemudian pada hari Selasa 7 Januari 2025 atas perintah sdr. TEMON (DPO) Terdakwa membuat lagi bungkus Sabu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus dengan rincian 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile putih untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram, 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam untuk Sabu dengan berat paket pahe, 20 (dua puluh) bungkus lakban coklat untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{4}$ gram dan 12 (dua belas) bungkus lakban hitam untuk Sabu dengan berat ± 1 gram. Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Terdakwa mendapat perintah untuk meranjau sebanyak 11 (sebelas) bungkus Sabu yang di lakban fragile putih dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram di Semengko, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik dan Sabu tersebut seluruhnya telah di ambil oleh pembeli. Lalu pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Terdakwa mendapat perintah lagi dari sdr. TEMON (DPO) untuk meranjau lagi sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip di 5 lokasi yaitu lokasi 1 di pinggir Jl Pasinan, Ds. Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, lokasi 2 di sekitar pinggir jalan Dsn Patuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, lokasi 3 di sekitar pinggir jalan Dsn. Kraton Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo lokasi 4 di sekitar pinggir jalan Ds. Jagalan I Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan lokasi 5 di pinggir Jalan Gubernur Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Sabu disimpan di dalam almari dan di rak susun ditempat kost yang Terdakwa tempati. Pada sekira pukul 22.40 WIB saat terdakwa duduk di warung angkringan di pinggir Jalan Gubernur Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras, Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo sedang memantau Sabu pesanan pembeli yang sudah diranjau diseberang jalan warung angkringan, saat itu juga Petugas unit Reskoba

f. Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda f



Polda Jatim melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwajib dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 00481/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00588/2024/NNF s.d. 00648/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm$ 45,978 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 61 (enam puluh satu) bungkus plastik yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 63,39 gram.
- 11 (sebelas) bungkus lakban warna hitam.
- 20 (dua puluh) bungkus lakban warna coklat.
- 9 (sembilan) bungkus lakban fragile warna putih.
- 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile warna putih dan lakban hitam.
- 4 (empat) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) buah lakban, 1 (satu) buah wadah plastik warna merah muda, 1 (satu) buah kotak sabun merk shinzui, 2 (dua) lembar catatan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor telp. 0823 3659 3580, 1 (satu) buah kunci kamar kost, Uang tunai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 22.40 WIB bertempat di warung

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



Angkringan pinggir Jalan Gub. Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan Terdakwa digeledah badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor 0823 3659 3580 dan 1 (satu) buah kunci kamar kost;

- Bahwa terdakwa menunjukkan barang ranjauan yang sedang dipantau oleh terdakwa saat itu yaitu di seberang Jl. Gub. Sunandar Priyo Sudarmo, Dsn. Sidowaras, Ds. Kraton, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo (Lokasi ke-1) dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak sabun merk shinzui yang didalamnya terdapat bungkus isolasi hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 8,13$ gram (Kode A1);
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan barang bukti lain yang berada ditempat kostnya (lokasi ke-2) yaitu di Jl. Mawar, Dsn. Patukpulo RT 004 / RW 004, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan setelah dilakukan penggeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 46,04$ gram dengan rincian :
 - Kode B1 = 23,68 gram (berupa bungkus plastik klip yang ditemukan di dalam almari), Kode B2 = 1,24 gram, Kode B3 = 1,06 gram, Kode B4 = 1,10 gram, Kode B5 = 1,08 gram, Kode B6 = 1,12 gram, Kode B7 = 0,64 gram, Kode B8 = 0,62 gram, Kode B9 = 0,62 gram, Kode B10 = 0,64 gram, Kode B11 = 0,58 gram, Kode B12 = 0,62 gram, Kode B13 = 0,66 gram, Kode B14 = 0,64 gram, Kode B15 = 0,66 gram, Kode B16 = 0,40 gram, Kode B17 = 0,42 gram, Kode B18 = 0,44 gram, Kode B19 = 0,40 gram, Kode B20 = 0,44 gram, Kode B21 = 0,42 gram, Kode B22 = 0,44 gram, Kode B23 = 0,44 gram, Kode B24 = 0,46 gram, Kode B25 = 0,42 gram, Kode B26 = 0,42 gram, Kode B27 = 0,44 gram, Kode B28 = 0,40 gram, Kode B29 = 0,44 gram, Kode B30 = 0,42 gram, Kode B31 = 0,42 gram, Kode B32 = 0,34 gram, Kode B33 = 0,30 gram, Kode B34 = 0,30 gram, Kode B35 = 0,44 gram, Kode B36 = 0,36 gram, Kode B37 = 0,36 gram, Kode B38 = 0,34 gram, Kode B39 = 0,38 gram, Kode B40 = 0,32 gram, Kode B41 = 0,38 gram, Kode B42 = 0,38 gram,

/s/ Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kode B43 = 0,34 gram, Kode B44 = 0,32 gram, Kode B45 = 0,32 gram.

- Masing-masing plastik klip yang berisi Narkotika Sabu dengan berat kotor ± 1 gram dibungkus menggunakan 5 (lima) bungkus lakban hitam, untuk sabu dengan berat kotor $\pm \frac{1}{2}$ gram dibungkus menggunakan 9 (sembilan) bungkus lakban fragile putih, untuk sabu dengan berat kotor $\pm \frac{1}{4}$ gram dibungkus menggunakan 17 (tujuh belas) bungkus lakban coklat, untuk sabu paket Pahe dibungkus menggunakan 13 (tiga belas) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam. Sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus berisi narkotika sabu tersebut dikemas dalam wadah plastik warna merah muda yang terletak di rak susun di lantai kamar kost terdakwa.
- 4 (empat) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) buah lakban;
- 2 (dua) lembar catatan.
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan lokasi ke-3 yaitu di pinggir Jl Pasinan, Ds. Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, ditempat tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di bungkus menggunakan lakban coklat yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ gram (Kode C1);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi ke-4 yaitu di sekitar pinggir jalan Dsn Patuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 3,24$ gram dengan rincian : Kode D1 = 1,08 gram, Kode D2 = 1,04 gram, Kode D3 = 0,32 gram, Kode D4 = 0,36 gram, Kode D5 = 0,44 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 2 (dua) bungkus lakban hitam, 2 (dua) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban coklat;
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan lokasi ke-5 yaitu di sekitar pinggir jalan Dsn. Kraton, Ds. Kraton, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 3,28$ gram dengan rincian : Kode E1 = 1,10 gram, Kode E2 = 1,10 gram, Kode

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



E3 = 0,32 gram, Kode E4 = 0,34 gram, Kode E5 = 0,42 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 2 (dua) bungkus lakban hitam, 2 (dua) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban coklat;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi ke-6 yaitu di sekitar pinggir jalan Ds. Jagalan I, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 2,26$ gram dengan rincian : Kode F1 = 1,10 gram, Kode F2 = 0,40 gram, Kode F3 = 0,44 gram, Kode F4 = 0,32 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban fragile putih, 2 (dua) bungkus lakban coklat beserta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditarik tunai dari aplikasi Dana di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. TEMON (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Chat Wa dengan no. tlp +31613651217 yang Terdakwa simpan dengan nama kontak "Kerjo Budi" dalam percakapan tersebut Sdr. TEMON (DPO) memberitahukan Terdakwa bahwa Sabunya sudah turun lalu Terdakwa diminta untuk standby, selanjutnya akan dikabari lagi kalau sabu sudah dipasang baru Terdakwa merapat. Setelah itu Terdakwa menunggu info berikutnya dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. TEMON (DPO) agar menuju ke jalan Punokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo sesuai dengan sharelock dan foto lokasi yang dikirim. Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Lokasi sekira pukul 20.30 WIB lalu terdakwa mencari Narkotika Sabu sesuai dengan foto yang dikirim oleh Sdr. TEMON (DPO) dan terdakwa mengambil ranjauan sabu sebanyak 70 bungkus yang diduga berisi Narkotika sabu lalu dibawa pulang ketempat kost. Sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa diperintah Sdr. TEMON (DPO) untuk menimbang sabu untuk mengetahui berat bersihnya dan berat plastik pembungkusnya kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa menimbang Sabu sejumlah 70 bungkus tersebut dengan rincian 30 (tiga puluh) bungkus lakban fragile putih untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram, 30 (tiga puluh) bungkus lakban coklat untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{4}$ gram dan 10 (sepuluh) bungkus lakban hitam untuk Sabu dengan berat ± 1 gram;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut diranjau di sekitar Kec. Krian, Sidoarjo dan habis diambil oleh pembeli. Kemudian pada hari Selasa 7 Januari 2025 atas perintah sdr. TEMON (DPO) Terdakwa membuat lagi bungkus Sabu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus dengan rincian 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile putih untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram, 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam untuk Sabu dengan berat paket pahe, 20 (dua puluh) bungkus lakban coklat untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{4}$ gram dan 12 (dua belas) bungkus lakban hitam untuk Sabu dengan berat ± 1 gram. Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Terdakwa mendapat perintah untuk meranjau sebanyak 11 (sebelas) bungkus Sabu yang di lakban fragile putih dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram di Semengko, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik dan Sabu tersebut seluruhnya telah di ambil oleh pembeli. Lalu pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Terdakwa mendapat perintah lagi dari sdr. TEMON (DPO) untuk meranjau lagi sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip di 5 lokasi yaitu lokasi 1 di pinggir Jl Pasinan, Ds. Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, lokasi 2 di sekitar pinggir jalan Dsn Patuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, lokasi 3 di sekitar pinggir jalan Dsn. Kraton Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo lokasi 4 di sekitar pinggir jalan Ds. Jagalan I Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan lokasi 5 di pinggir Jalan Gub. Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Sabu disimpan di dalam almari dan di rak susun ditempat kost yang Terdakwa tempati. Pada sekira pukul 22.40 WIB saat terdakwa duduk di warung angkringan di pinggir Jalan Gubernur Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras, Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo sedang memantau Sabu pesanan pembeli yang sudah diranjau diseberang jalan warung angkringan, saat itu juga Petugas unit Reskoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwajib dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 00481/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa

/ . Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dengan nomor 00588/2024/NNF s.d. 00648/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm$ 45,978 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Samsul Huda Als Ateng Bin Dimiyati sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Samsul Huda Als Ateng Bin Dimiyati dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-

• Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda •



keterangan tersebut terungkap fakta bahwa Terdakwa Samsul Huda Als Ateng Bin Dimiyati adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*);

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang bahwa yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

f. - Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda f



Menimbang bahwa pengertian *Narkotika* adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khalayan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan *Narkotika* digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika* yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh: Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- *Narkotika Golongan II* adalah *Narkotika* yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- *Narkotika Golongan III* adalah *Narkotika* yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Kodein dan turunannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 22.40 WIB bertempat di warung Angkringan pinggir Jalan Gub. Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan Terdakwa digeledah badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor 0823 3659 3580 dan 1 (satu) buah kunci kamar kost;

Menimbang, bahwa terdakwa menunjukkan barang ranjauan yang sedang dipantau oleh terdakwa saat itu yaitu di seberang Jl. Gub. Sunandar Priyo Sudarmo, Dsn. Sidowaras, Ds. Kraton, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo (Lokasi ke-1) dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak sabun merk shinzui yang didalamnya terdapat bungkus isolasi hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi *Narkotika* jenis Sabu dengan berat kotor ± 8,13 gram (Kode A1). Kemudian terdakwa menunjukkan barang bukti lain yang berada ditempat kostnya (lokasi ke-2) yaitu di Jl. Mawar, Dsn. Patukpulo RT 004 / RW 004, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan setelah dilakukan

f Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda f



penggeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 46,04$ gram dengan rincian :
- Kode B1 = 23,68 gram (berupa bungkus plastik klip yang ditemukan di dalam almari), Kode B2 = 1,24 gram, Kode B3 = 1,06 gram, Kode B4 = 1,10 gram, Kode B5 = 1,08 gram, Kode B6 = 1,12 gram, Kode B7 = 0,64 gram, Kode B8 = 0,62 gram, Kode B9 = 0,62 gram, Kode B10 = 0,64 gram, Kode B11 = 0,58 gram, Kode B12 = 0,62 gram, Kode B13 = 0,66 gram, Kode B14 = 0,64 gram, Kode B15 = 0,66 gram, Kode B16 = 0,40 gram, Kode B17 = 0,42 gram, Kode B18 = 0,44 gram, Kode B19 = 0,40 gram, Kode B20 = 0,44 gram, Kode B21 = 0,42 gram, Kode B22 = 0,44 gram, Kode B23 = 0,44 gram, Kode B24 = 0,46 gram, Kode B25 = 0,42 gram, Kode B26 = 0,42 gram, Kode B27 = 0,44 gram, Kode B28 = 0,40 gram, Kode B29 = 0,44 gram, Kode B30 = 0,42 gram, Kode B31 = 0,42 gram, Kode B32 = 0,34 gram, Kode B33 = 0,30 gram, Kode B34 = 0,30 gram, Kode B35 = 0,44 gram, Kode B36 = 0,36 gram, Kode B37 = 0,36 gram, Kode B38 = 0,34 gram, Kode B39 = 0,38 gram, Kode B40 = 0,32 gram, Kode B41 = 0,38 gram, Kode B42 = 0,38 gram, Kode B43 = 0,34 gram, Kode B44 = 0,32 gram, Kode B45 = 0,32 gram.

Masing-masing plastik klip yang berisi Narkotika Sabu dengan berat kotor ± 1 gram dibungkus menggunakan 5 (lima) bungkus lakban hitam, untuk sabu dengan berat kotor $\pm \frac{1}{2}$ gram dibungkus menggunakan 9 (sembilan) bungkus lakban fragile putih, untuk sabu dengan berat kotor $\pm \frac{1}{4}$ gram dibungkus menggunakan 17 (tujuh belas) bungkus lakban coklat, untuk sabu paket Pahe dibungkus menggunakan 13 (tiga belas) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam. Sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus berisi narkotika sabu tersebut dikemas dalam wadah plastik warna merah muda yang terletak di rak susun di lantai kamar kost terdakwa.

- 4 (empat) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) buah lakban;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 2 (dua) lembar catatan.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menunjukkan lokasi ke-3 yaitu di pinggir Jl Pasinan, Ds. Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, ditempat tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di bungkus menggunakan lakban coklat yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ gram (Kode C1), selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi ke-4 yaitu di sekitar pinggir jalan Dsn Patuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 3,24$ gram dengan rincian : Kode D1 = 1,08 gram, Kode D2 = 1,04 gram, Kode D3 = 0,32 gram, Kode D4 = 0,36 gram, Kode D5 = 0,44 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 2 (dua) bungkus lakban hitam, 2 (dua) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban coklat. Kemudian terdakwa menunjukkan lokasi ke-5 yaitu di sekitar pinggir jalan Dsn. Kraton, Ds. Kraton, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 3,28$ gram dengan rincian : Kode E1 = 1,10 gram, Kode E2 = 1,10 gram, Kode E3 = 0,32 gram, Kode E4 = 0,34 gram, Kode E5 = 0,42 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 2 (dua) bungkus lakban hitam, 2 (dua) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban coklat. Lalu terdakwa menunjukkan lokasi ke-6 yaitu di sekitar pinggir jalan Ds. Jagalan I, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 2,26$ gram dengan rincian : Kode F1 = 1,10 gram, Kode F2 = 0,40 gram, Kode F3 = 0,44 gram, Kode F4 = 0,32 gram yang masing-masing dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus lakban hitam, 1 (satu) bungkus lakban fragile putih, 2 (dua) bungkus lakban coklat beserta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditarik tunai dari aplikasi Dana di handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. TEMON (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Chat Wa dengan no. tlp +31613651217 yang Terdakwa simpan dengan nama kontak "Kerjo Budi" dalam percakapan tersebut Sdr. TEMON (DPO) memberitahukan Terdakwa bahwa Sabunya sudah turun lalu Terdakwa diminta untuk standby, selanjutnya akan dikabari lagi kalau sabu sudah dipasang baru Terdakwa merapat. Setelah itu Terdakwa menunggu info berikutnya dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat perintah dari

1. Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda f



Sdr. TEMON (DPO) agar menuju ke jalan Punokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo sesuai dengan sharelock dan foto lokasi yang dikirim. Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Lokasi sekira pukul 20.30 WIB lalu terdakwa mencari Narkotika Sabu sesuai dengan foto yang dikirim oleh Sdr. TEMON (DPO) dan terdakwa mengambil ranjauan sabu sebanyak 70 bungkus yang diduga berisi Narkotika sabu lalu dibawa pulang ketempat kost. Sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa diperintah Sdr. TEMON (DPO) untuk menimbang sabu untuk mengetahui berat bersihnya dan berat plastik pembungkusnya kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa menimbang Sabu sejumlah 70 bungkus tersebut dengan rincian 30 (tiga puluh) bungkus lakban fragile putih untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram, 30 (tiga puluh) bungkus lakban coklat untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{4}$ gram dan 10 (sepuluh) bungkus lakban hitam untuk Sabu dengan berat ± 1 gram;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut diranjau di sekitar Kec. Krian, Sidoarjo dan habis diambil oleh pembeli. Kemudian pada hari Selasa 7 Januari 2025 atas perintah sdr. TEMON (DPO) Terdakwa membuat lagi bungkus Sabu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus dengan rincian 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile putih untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram, 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile putih dan lakban hitam untuk Sabu dengan berat paket pahe, 20 (dua puluh) bungkus lakban coklat untuk Sabu dengan berat $\pm \frac{1}{4}$ gram dan 12 (dua belas) bungkus lakban hitam untuk Sabu dengan berat ± 1 gram. Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Terdakwa mendapat perintah untuk meranjau sebanyak 11 (sebelas) bungkus Sabu yang di lakban fragile putih dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram di Semengko, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik dan Sabu tersebut seluruhnya telah di ambil oleh pembeli. Lalu pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Terdakwa mendapat perintah lagi dari sdr. TEMON (DPO) untuk meranjau lagi sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip di 5 lokasi yaitu lokasi 1 di pinggir Jl Pasinan, Ds. Lemahputih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, lokasi 2 di sekitar pinggir jalan Dsn Patuk, Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, lokasi 3 di sekitar pinggir jalan Dsn. Kraton Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo lokasi 4 di sekitar pinggir jalan Ds. Jagalan I Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan lokasi 5 di pinggir Jalan Gub. Sunandar Priyo Sudarmo Dsn. Sidowaras Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi Sabu disimpan di dalam almari dan di rak susun ditempat kost yang Terdakwa tempati. Pada sekira pukul 22.40 WIB saat terdakwa duduk di warung angkringan di pinggir Jalan Gubernur Sunandar Priyo

• Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



Sudarmo Dsn. Sidowaras, Ds. Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo sedang memantau Sabu pesanan pembeli yang sudah diranjau diseberang jalan warung angkringan, saat itu juga Petugas unit Reskoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwajib dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 00481/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00588/2024/NNF s.d. 00648/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm$ 45,978 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembuktian maupun tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 karena penerapan Pasal tersebut terhadap kejahatan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman seperti : Ganja, Opium dan Kokain sedangkan senyatanya Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Jenis Sabu- Sabu , untuk itu sebagaimana dalam pertimbangannya, karena Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis Sabu-Sabu maka perbuatan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternative kedua Pasal 112 ayat (2) walaupun didalam syarat materiil dakwaan tersebut terdapat redaksi atau kualifikasi Narkotika dalam bentuk tanaman maka kekeliruan tersebut merupakan bentuk kekhilafan Penuntut Umum tidak menghapuskan perbuatan pidana terdakwa sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN/Sda



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 61 (enam puluh satu) bungkus plastik yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 63,39 gram.
- 11 (sebelas) bungkus lakban warna hitam.
- 20 (dua puluh) bungkus lakban warna coklat.
- 9 (sembilan) bungkus lakban fragile warna putih.
- 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile warna putih dan lakban hitam.
- 4 (empat) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) buah lakban.
- 1 (satu) buah wadah plastik warna merah muda.
- 1 (satu) buah kotak sabun merk shinzui.
- 2 (dua) lembar catatan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor telp. 0823 3659 3580.
- 1 (satu) buah kunci kamar kost.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.

/ Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN.Sda f



- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Samsul Huda Als Ateng Bin Dimyati**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 61 (enam puluh satu) bungkus plastik yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 63,39 gram.
 - 11 (sebelas) bungkus lakban warna hitam.
 - 20 (dua puluh) bungkus lakban warna coklat.
 - 9 (sembilan) bungkus lakban fragile warna putih.
 - 20 (dua puluh) bungkus lakban fragile warna putih dan lakban hitam.
 - 4 (empat) bendel plastik klip.
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna biru.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) buah lakban.
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna merah muda.
 - 1 (satu) buah kotak sabun merk shinzui.
 - 2 (dua) lembar catatan.
 - 1 (satu) buah kunci kamar kost.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor telp. 0823 3659 3580.
- Uang tunai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SELASA, tanggal 22 Juli 2025 oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H., Rudy Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 24 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, SH.